Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Comarca da Capital
49ª Vara Cível da Comarca da Capital
Palácio da Justiça, Avenida Erasmo Braga 115, 3º Andar, Corredor C - Centro - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20020-903

Processo: 0909999-07.2024.8.19.0001

Classe: [Reajuste contratual, Fornecimento de medicamentos]

AUTOR: CLAUDIA ARAUJO PEDROSA

RÉU: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS

SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária proposta por **CLÁUDIA ARAÚJO PEDROSA**, em face de **UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS**, arguindo, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela demandada por meio de contrato coletivo empresarial, no qual também figuram como segurados seu antigo companheiro, Roberto da Conceição, bem como seu filho, sendo certo que sempre adimpliu regularmente a contraprestação mensal de R$ 2.927,78.

Esclarece dissolveu a união estável com o sr. Roberto da Conceição, tendo ambos estabelecido que o mesmo seria excluído do seguro saúde, motivo pelo qual, em 06/07/2024, procurou a parte ré, tendo sido informada que para efetuar tal exclusão seria necessário enviar um requerimento para o endereço eletrônico movipme@unimedrj.coop.br (mailto:movipme@unimedrj.coop.br).

Afirma que, apesar de ter endereçado, no dia 09/07/2024, o requerimento administrativo, conforme as instruções fornecidas pelos prepostos da demandada, esta permaneceu inerte.

Alega ter questionado tal silêncio perante a central de atendimento da ré, protocolo n.º 31236320240718000515, tendo a preposta requisitado o reenvio da mensagem eletrônica.

Assevera ter remetido à ré o requerimento por outras duas ocasiões, mas afirma recebeu qualquer resposta, razão pela qual teve que quitar a cobrança integral referente ao mês de julho, sem qualquer utilização do plano de saúde por seu antigo companheiro, e, após ter solicitado a sua exclusão do contrato. Aduz que daquela cobrança, R$ 1.207,00eram indevidos.

Ressalta que buscou a demandada para solucionar a controvérsia, protocolo n.º 31236320140726005086, quando uma preposta da parte ré informou ainda não haver resposta para o seu requerimento, tendo, então, procurado a Agência Nacional de Saúde (ANS) para registrar a reclamação 9684393.

Salienta que, somente em 09/08/2024, e após dois novos contatos com a central de atendimento da demandada (protocolos 31236320240731027971 e 31236320240805009199), recebeu uma mensagem eletrônica da ANS, informando que o contrato atinente ao seu antigo parceiro constava como cancelado em seus sistemas, com a data do fim da vigência no dia 09/07/2025.

Informa, por fim, que a parte ré promoveu a cobrança da mensalidade concernente ao mês de agosto de 2024 no valor anterior do contrato, ignorando a exclusão do sr. Roberto da Conceição deste.

Diante do exposto, requer, em sede liminar, que a ré seja obrigada a excluir seu antigo parceiro, Roberto da Conceição, do seguro saúde, bem como a fornecer faturas com os valores retificados. No mérito, pugna (I) pela confirmação da tutela; (II) pela condenação da ré à devolução do valor de R$ 1.207,00 (mil, duzentos e sete reais); e (III) por reparação moral. Ademais, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova.

Em petição, no ID. 139521405, a parte autora desiste do seu requerimento pela gratuidade de justiça e informa o recolhimento das custas pertinentes.

Decisão, no ID. 140185816, que determina a citação, indefere a inversão do ônus probatório e concede a liminar pleiteada para determinar que a ré comprove a efetiva exclusão do ex-companheiro da autora do rol de beneficiários do seguro, bem como proceda a fornecer corretamente as faturas mensais, observada a retirada do mencionado, sob pena de multa única de R$2.000 (dois mil reais).

Regularmente citada, a ré contestou o feito, conforme ID. 143743175, arguindo, em síntese, que em 09/07/2024, excluiu o dependente Roberto da Conceição do rol de beneficiários do contrato mencionado na exordial, bem como que já realizou o abatimento da cobrança impugnada pela parte autora referente a agosto de 2024. Afirma que, quanto às faturas dos meses de junho e julho do mesmo ano, o valor a ser devolvido deve ser calculado com base no período cobrado e não utilizado, perfazendo a quantia de R$ 1.444,52, a qual já fora descontada das mensalidades subsequentes. Assim, entende não ter praticado qualquer ato ilícito e pugna pela improcedência dos pedidos. Ademais, sustenta ser incabível a inversão do ônus da prova na hipótese dos autos.

Com a contestação vieram os documentos acostados no ID. 143743176.

Petição da parte ré em id. 144379232 anexando fatura com o abatimento das faturas.

Em petição, no ID. 171021892, a autora narra que, em 05/02/2025, teve a cobertura de uma consulta e exames médicos negada pela operadora do plano de saúde, motivo pelo qual entrou em contato com a demandada por meio da sua central de atendimento, tendo sido informada que seu contrato havia sido cancelado pelo inadimplemento da mensalidade de agosto de 2024. Alega que tal fatura não se

encontra em aberto, e ressalta que a presente ação objetiva a readequação do valor da referida cobrança. Assim, pugna pela concessão de nova tutela de urgência para obrigar a ré a restabelecer seu seguro saúde.

Decisão, no ID. 175147731, que concede a nova liminar pleiteada para determinar que a parte ré reestabeleça o plano de saúde da autora, conforme requerido, no prazo de 2 dias úteis, sob pena de multa única de R$ 3.000 (três mil reais), sendo certo que o *decisum* de ID. 182789629, posteriormente, a majorou para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante o descumprimento da tutela deferida.

Petição da parte ré em id. 176981224 informando o cumprimento da decisão.

Petição da parte autora em id. 178230948 informando que o plano continua cancelado.

Decisão de id. 1796633141 determinando a intimação da parte ré para comprovar o cumprimento da tutela de urgência.

Petição da parte ré em id. 181356306 informando o cumprimento da tutela.

Decisão saneadora no ID. 217063009.

Alegações finais da parte ré no ID. 219240321, e da demandante no ID. 221194126.

É o relatório. Decido.

Trata-se de relação de consumo, já que estão presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei). Assim, incidem as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo fornecimento de serviços é objetiva, respondendo o fornecedor pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa. Tal responsabilidade somente se afasta diante das excludentes previstas no

§3º do mesmo artigo, quais sejam: inexistência de defeito, fato exclusivo do consumidor ou de terceiros, ou caso fortuito/força maior. No presente caso, verifica-se que tanto a operadora quanto a administradora de benefícios configuram fornecedores de serviços, nos termos do artigo 3º do CDC, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação de entregar o contrato, nos termos do artigo 7º do CDC.

A autora, após a dissolução de sua união estável, solicitou administrativamente, em 09/07/2024, a exclusão de seu ex-companheiro do rol de beneficiários do plano de saúde. Os documentos acostados aos autos, ids. 138825963, 138825962 e 138825959, demonstram que a autora encaminhou o pedido ao endereço eletrônico indicado pela ré, reiterando-o ainda por outras vezes, sem, contudo, receber resposta eficaz ou providência tempestiva.

Noutro giro, em sua resposta, a ré afirma que realizou o cancelamento na data da primeira solicitação. No entanto, da análise das faturas emitidas após esta data, documento id. 138825955, nota-se que a autora continuou recebendo cobranças no valor integral, sem qualquer retificação ou informação acerca da alteração. Destaca-se que, somente após reclamação junto à ANS, houve confirmação da ré sobre a exclusão.

Unimed Ferj

ANS - nº 312363

UNIMED DO ESTADO RJ FEDERACAO

RIO BRANCO, 81
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-004
TEL.: 21 39003400 - CNPJ: 31.432.792/0001-05
INSC. MUNICIPAL:

Modalidade/Contrato		Competência	Emissão	Vencim
2/23954		08/2024	22/07/2024	22/08/2
Nº Fatura	Espécie	Título	Parcela	Página
5	PE	0305193	01	2
Agência/Código Cedente		Carteira	Nosso Número	
3391/703-0		09	96130092968-3	

Pagador: 250263 - CLAUDIA ARAUJO PEDROSA 95831959791
Endereço: R ENGENHEIRO ROBERTO MAGNO DE CARVALHO, 87
Município: RIO DE JANEIRO
CNPJ: 23.466.361/0001-23

Telefone:
Bairro: MARECHAL HERMES
Estado: RJ **CEP:** 21670-060
Inscrição Estadual:

BENEFICIÁRIOS

NOME	CARTEIRA	CNS	INCLUSÃO	VALOR	DESCRIÇÃO
CLAUDIA ARAUJO PEDROSA	223954000014	703103661963390	01/04/2024	R$ 1.207,86	MENSALIDADE DO MES (ACP)
THIAGO ALEXSANDER PEDROSA DA	223954000022	700000206501506	01/04/2024	R$ 512,06	MENSALIDADE DO MES (ACP)
ROBERTO DA CONCEICAO	223954000030	706306709290574	01/04/2024	R$ 1.207,86	MENSALIDADE DO MES (ACP)

Em relação as tais cobranças indevidas, a ré esclarece que efetuou compensação nos meses posteriores, conforme documento de id. 144379234, não havendo saldo remanescente a ser devolvido. Desse modo, resta configurada a perda superveniente do interesse processual quanto a este ponto, não subsistindo controvérsia a ser apreciada, uma vez que houve satisfação da pretensão autoral.

Unimed Ferj

ANS - nº 312363

UNIMED DO ESTADO RJ FEDERACAO

RIO BRANCO, 81
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20040-004
TEL.: 21 39003400 - CNPJ: 31.432.792/0001-05
INSC. MUNICIPAL:

Modalidade/Contrato		Competência	Emissão	Vencime
2/23954		08/2024	02/09/2024	15/09/2
Nº Fatura	Espécie	Título	Parcela	Página
7	PE	0533601	01	1
Agência/Código Cedente		Carteira	Nosso Número	
3391/703-0		09	96130136312-8	

Pagador: 250263 - CLAUDIA ARAUJO PEDROSA 95831959791
Endereço: R ENGENHEIRO ROBERTO MAGNO DE CARVALHO, 87 87 87
Município: RIO DE JANEIRO
CNPJ: 23.466.361/0001-23

Telefone:
Bairro: MARECHAL HERMES
Estado: RJ **CEP:** 21670-060
Inscrição Estadual:

-

EVENTOS

DESCRIÇÃO	VAL
MENSALIDADE DO MES (ACP)	R$ 1.7
EV DEB AVULSO MENSALID - VLR (ACA)	- R$ 1.4

Saliente-se que, em fevereiro/2025, a ré procedeu ao cancelamento do plano de saúde da autora, sob argumento de inadimplência da mensalidade questionada nestes autos (agosto/2024). Frisa-se que tal cancelamento ocorreu sem prévia notificação adequada e ignorando o contexto fático desta demanda.

No tocante a prova do dano moral, por se tratar de algo imaterial ou ideal, não pode ser feita pelos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material, já que não seria plausível exigir-se da vítima que lograsse comprovar sua dor, humilhação ou tristeza através de documentos ou outros meios de prova tradicionais. Assim, entendem a melhor doutrina e jurisprudência que o dano moral está incito na própria ofensa, decorrendo da gravidade do ilícito em si, existindo *in re ipsa,* ou seja, comprovada a ofensa, demonstrado estará o dano moral em decorrência de uma presunção natural.

Não há valores fixos nem tabelas preestabelecidas para o arbitramento do dano moral. Essa tarefa cabe ao juiz no exame de cada caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, utilizando-se de seu bom senso prático.

A indenização eventualmente devida a quem foi atingido pela conduta ilícita de outrem, não visa propiciar um enriquecimento ao lesado, mas sim ser suficiente para reparar o dano de forma completa e nada mais, sob pena de consubstanciar-se em fonte de lucro.

Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, diante da perda superveniente do interesse quanto ao pedido de cancelamento da multa administrativa e devolução dos valores pagos E JULGO PROCEDENTES os demais pedidos, resolvendo o mérito da demanda na forma prevista pelo art.487, I, do CPC para:

i. Confirmar decisão de id. 140185816 e 175147731;

ii. condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de dano moral, acrescidas de juros de mora e corrigidos monetariamente a partir da publicação desta. A correção monetária deverá ser aplicada pelos índices do IPCA e os juros pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos da lei 14.905 de 28//06/2024 e da Resolução CMN 5171 de 29.08.2024.

Condeno ainda a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

RIO DE JANEIRO, 14 de novembro de 2025

NATASCHA MACULAN ADUM DAZZI

Juíza Titular

Assinado eletronicamente por: NATASCHA MACULAN ADUM DAZZI
14/11/2025 14:28:22
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25111414282241600000225526797

IMPRIMIR GERAR PDF